

1500111-20.2022.8.26.0589

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

Comarca: São Simão

Foro: Foro de São Simão

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... e, quando menor de idade, passagem por tráfico.

Como se vê, o réu RYAN confessou espontaneamente os fatos imputados na denúncia.

Tal confissão encontra respaldo no cotejo com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, e será levada em consideração na dosimetria da pena.

Por outro lado, o réu CARLOS negou a prática delitiva, fornecendo em autodefesa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Simão

Foro de São Simão

Vara Única

Rua 20 de Agosto, 258, Sao Simao - SP - cep 14200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500111-20.2022.8.26.0589 - lauda

SENTENÇA

MANDADO - PRECATÓRIA - OFÍCIO

Processo Digital nº:

1500111-20.2022.8.26.0589

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu

RYAN HORACIO DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, Servente, RG 62435211, pai VICENTE BATISTA DE LIMA, mãe CLAUDINEIA HORACIO VENANCIO, Nascido/Nascida 28/03/2003, de cor Pardo, natural de Passos - MG. Local de prisão: Cadeia Pública Masculina - Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo - SP. Endereço: RUA TITO BRAYN, 278, SANTA ANA, RUA TITO BRAYN, CEP 14210-000, Luis Antonio - SP e CARLOS AUGUSTO BERTOLOTI SIQUEIRA, Brasileiro, Solteiro, Açougueiro, RG 71672038, pai OSMAR SIQUEIRA, mãe ELIANA MARIA BERTOLOTI, Nascido/Nascida 04/12/1997, natural de Sao Simao - SP. Local de prisão: Cadeia Pública Masculina - Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo - SP. Endereço: RUA ROBERTO BRYAN, 137, ALTO DO MIRANTE, RUA ROBERTO BRYAN, CEP 14210-000, Luis Antonio - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO JOSE PAPA JUNIOR

RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de RYAN HORACIO DE LIMA, com qualificação completa nos autos, por incursão no art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal; e CARLOS AUGUSTO BERTOLOTI SIQUEIRA, com qualificação completa nos autos, por

incursão nos arts. 155, §§1º e 4º, II e IV, e 329, §2º, c/c 129, §12, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 22 de fevereiro de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 23h00, na Rua Tito Brayn, nº 70, Luiz Antônio, nesta comarca, RYAN e CARLOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante escalada, a quantia de R\$ 200,00, pertencente a Rafael Fabiano de Araújo.

Consta também que, logo após, CARLOS, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra Luis Fernando Dansotto, funcionário competente para executá-lo. Recebida a denúncia, os réus foram regularmente citados e, por intermédio de sua defesa técnica, apresentaram resposta escrita.

No decorrer da instrução, colheu-se a prova oral em juízo, inclusive com o necessário interrogatório do polo passivo ao final.

Oferecidas alegações finais pela acusação e pelas defesas, vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal transcorreu até o momento sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que procede a pretensão acusatória. A materialidade dos ilícitos penais imputados encontra-se plenamente comprovada nos autos pelos documentos de fls. 11/13 (Boletim de Ocorrência), fls. 47/48 (Auto de Exibição e Apreensão), fls. 234/235 (Laudo de Lesão Corporal), bem como pela prova oral coligida em contraditório, não restando qualquer dúvida quanto à existência do evento criminoso narrado na peça vestibular.

No que tange à autoria, as provas são igualmente incontestes em apontar a responsabilidade penal da parte acusada.

A vítima Rafael Fabiano de Araujo declarou que os réus já haviam roubado o seu comércio na semana anterior aos fatos contidos na denúncia. Disse que havia outro envolvido no furto de nome Deivid, mas que este não foi encontrado pela polícia. Contou que já conhecia o réu CARLOS e que, inclusive, ajudava a genitora deste na realização de visitas quando o réu estava preso por outro delito. Relatou que, no dia dos fatos, tinha ido pescar e quando voltou, já à noite, viu os réus pulando o muro para fora do comércio e fugindo. Contou que, ao fugirem, os réus deixaram no local uma sacola com roupas roubadas de outra loja. Disse que os acusados levaram R\$ 200,00 e algumas cervejas. Falou que os criminosos entraram no local pela parte de cima, por uma entrada de gás que possui cerca de 2,8m de altura. Informou que apenas algumas latas de cerveja foram recuperadas pela polícia e que não conseguiu reaver os R\$ 200,00. Afirmou que, após a fuga dos acusados, chegou a encontrar o réu CARLOS, de bicicleta, na Praça Santa Ana, mas que não encontrou nada com ele. Por fim, afirmou que seu estabelecimento tem câmeras, mas que não estavam funcionando no dia dos fatos.

Os policiais Luiz Fernando Dansotto e Matheus Vicente Ferreira declararam que, no dia dos fatos, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender uma ocorrência na qual uma pessoa estaria sendo agredida. Disseram que, ao chegarem no local, encontraram o réu CARLOS caído e desorientado, sendo necessária a presença do SAMU para atendimento do acusado. Narraram que, em seguida, receberam um chamado sobre a ocorrência de furto em um estabelecimento comercial de um vereador da cidade. Disseram que, ao chegarem no local, o dono do estabelecimento disse que 3 pessoas haviam pulado o muro, entrado no comércio e levado cigarro, bebidas e uma quantia em dinheiro. Afirmaram que o muro do estabelecimento era alto, com mais de 2 metros de altura. Acrescentaram que o dono do estabelecimento alegou conhecer os autores, sendo estes CARLOS, RYAN e Deivid. Afirmaram que os indivíduos citados pelo proprietário já eram conhecidos dos meios policiais pelo cometimento de outros crimes de furto. Relataram que foram até o pronto socorro para onde CARLOS havia sido encaminhado e, quando o informaram da suspeita e da necessidade de encaminhamento para a delegacia, o réu apresentou comportamento agressivo, tendo que ser contido à força. Contaram que, durante o processo de colocação de algemas

no réu, este ofereceu resistência e lesionou 2 dedos da mão esquerda do policial Dansotto. Contaram que, em seguida, foram até a casa de RYAN e foram atendidos pela genitora deste, que afirmou já saber de todo o ocorrido. Afirmaram que RYAN não ofereceu resistência à atuação dos policiais e que ambos os réus foram encaminhados para a delegacia acompanhados pela irmã de CARLOS e pela genitora de RYAN. O réu CARLOS declarou que, na data dos fatos, estava em sua bicicleta, catando materiais para reciclagem em uma via entre os bairros de Santa Ana e CDHU, quando foi agredido por Rafael e seus funcionários. Disse que, no dia dos fatos, havia bebido cerveja, mas que não estava "doidão". Afirmou não saber a razão das agressões, pois nunca teve problema com Rafael, pelo contrário, reconhece que foi ajudado por ele. Negou a autoria do delito e alegou conhecer RYAN apenas de vista. Afirmou que foi encaminhado ao pronto socorro e que os policiais foram até o local e informaram que ele seria preso em flagrante pelo furto ocorrido na casa de Rafael. Disse que, nesse momento, lembrou dos episódios que passou na cadeia e não aceitou que o policial Luiz o prendesse, mas nunca teve intenção de machucar o oficial. Confirmou que tem passagem anterior pela polícia por prática de furto e roubo.

O réu RYAN declarou que é usuário de drogas como pedra, cocaína e maconha, e, no dia dos fatos, estava em abstinência. Confessou que entrou no estabelecimento durante a noite e furtou 1 fardo de cerveja, 1 corote e cerca de R\$ 20,00, mas que agiu sozinho. Confirmou que escalou um muro para entrar no estabelecimento. Disse que não viu Rafael e não sabe como ele descobriu que a autoria do delito. Afirmou que CARLOS não participou dos fatos e que o conhece apenas de vista. Informou que possui outro processo em andamento pela prática de furto e, quando menor de idade, passagem por tráfico.

Como se vê, o réu RYAN confessou espontaneamente os fatos imputados na denúncia. Tal confissão encontra respaldo no cotejo com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, e será levada em consideração na dosimetria da pena.

Por outro lado, o réu CARLOS negou a prática delitiva, fornecendo em autodefesa versão inverossímil que ficou isolada no robusto quadro probatório. Isso porque o ofendido afirmou categoricamente ter visto ambos os réus pularem o muro de seu estabelecimento e, em seguida, fugirem. As declarações da vítima e dos policiais Luiz Fernando Dansotto e Matheus Vicente Ferreira são compatíveis com os documentos acima indicados como prova da materialidade. Juntos, tais elementos de convicção corroboraram os fatos tais como descritos na denúncia, e são dignos de fé por serem harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvida, nada indicando intenção de prejudicar a parte ré.

O crime foi consumado porque os acusados lograram êxito em inverter a posse de fato da res furtiva, sendo irrelevante o fato de a referida posse ter sido exercida por breve lapso e de maneira não pacífica (STJ, AgRg no REsp 1830412/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

O dolo do crime previsto no art. 155, CP, evidencia-se pelo contexto delitivo acima exposto, que deixa claro que os acusados, sabendo não ser a res de sua propriedade, dela apoderaram-se com o ânimo de subtraí-la para si, tanto que somente abandonaram os bens quando da chegada da vítima ao local dos fatos.

Na espécie, o furto se reveste da forma duplamente qualificada em razão da escalada e do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, CP), o que devidamente comprovado nos autos, inclusive por prova testemunhal colhida em juízo, suficiente para o reconhecimento da qualificadora (STJ, REsp 809.912/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 05/06/2006, p. 316).

A prática do furto na forma qualificada indica especial reprovabilidade do comportamento do agente, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância ou a incidência da minorante prevista no art.

155, § 2º, do Código Penal (STJ, AgRg no AREsp 1383633/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; e HC 172.548/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 13/12/2010).

Observo que ao caso não se aplica o art. 16 do Código Penal, pois não comprovada a

reparação do dano até o recebimento da denúncia por ato voluntário dos próprios agentes delitivos.

Conforme entendimento assente na jurisprudência do E. TJ/SP, a avaliação da res furtiva, por não constituir tecnicamente laudo de exame de corpo de delito, prescinde de realização por perito oficial (TJSP; Apelação Criminal 0006113-43.2016.8.26.0637; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019; TJSP; Apelação Criminal 0000877-13.2016.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018).

Em relação aos delitos de resistência e lesão corporal, esses também restaram demonstrados pelos depoimentos congruentes dos policiais que asseveraram que houve resistência por parte do acusado que, inclusive, acabou lesionando o policial Luiz Fernando Dansotto, o que é corroborado pelos laudos de exame de lesão corporal de fls. 234/235 que constatou que a vítima teve lesão corporal de natureza leve. Além disso, o próprio réu CARLOS admitiu em juízo que não aceitou quando foi informado pelos policiais que teria que ser encaminhado para a delegacia.

O acusado agiu com intenção de impedir a execução de ato legal praticado pelos policial militar, funcionário competente para executá-lo. Caberia, ao réu, submeter-se à abordagem, mas optou por resistir com emprego de violência, caracterizando a conduta típica prevista no art. 329 do Código Penal.

O art. 329, §2º, do Código Penal prevê a cumulação das penalidades dos delitos autônomos, de modo que a pena do crime de resistência deve ser aplicada, sem prejuízo da pena correspondente à violência praticada, no caso, lesão corporal contra o policial militar no exercício de sua função (art. 129, §12, do CP).

Assim, ainda que o emprego de violência ou ameaça seja elementar do tipo penal de resistência, quando este é praticado com emprego de violência, o §2º, do art. 329, do CP, prevê o concurso material de delitos.

Portanto, a condenação do réu CARLOS em ambos os crimes, resistência e lesão corporal, em concurso material, é medida que se impõe.

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, não trouxe a parte acusada qualquer prova ou argumento que pudesse, à luz do quanto demonstrado nos autos, elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pelo ato delitivo descrito na exordial.

Dosimetria

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Em relação ao réu RYAN HORACIO DE LIMA, na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes não podem ser valorados de modo negativo, eis que não há notícia de condenação criminal transitada em julgado por crime praticado antes dos fatos em apreço neste processo (STJ, HC 189.385 e Súmula n.º 444); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos

biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias foram desfavoráveis, pois o crime foi praticado em escalada e concurso de pessoas, sendo que a primeira circunstância será considerada para qualificar o delito, enquanto a segunda o será para aumento da pena na primeira etapa de dosimetria, conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ (HC 398.013/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018); as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, presentes circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena

mínima de 1/6, restando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença das atenuantes de confissão (art. 65, III, d, CP) e menoridade relativa (art. 65, I, CP), que justifica a diminuição da pena-base de 1/3. Todavia, a redução não pode ser aplicada em sua totalidade por força da Súmula nº 231 do STJ. Assim, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, há de se valorar a majorante prevista no art. 155, § 1º, CP, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, fato descrito na denúncia e corroborado pelas provas carreadas aos autos. Disso resulta aumento de 1/3 e pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, porque, embora a parte ré seja primária, as circunstâncias judiciais foram negativas, conforme acima descrito.

Deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional da parte condenada. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012.

Em razão do montante da pena, deixo suspender sua execução (art. 77 do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP), pois a forma duplamente qualificada do delito e os antecedentes infracionais indicam que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Como não houve na exordial pedido expresso de reparação de danos à vítima, não há que se falar na aplicação do art. 387, IV, CPP (STJ, AgRg no REsp 1622852/MT, j. em 07/03/2017).

Passo à dosimetria do réu CARLOS AUGUSTO BERTOLOTI SIQUEIRA.

Quanto ao delito de furto qualificado, na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presentes condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0001124-41.2016.8.26.0589, fls. 201/203, nº 1500453-19.2019.8.26.0530, fl. 205, e n.º 1500088-79.2019.8.26.0589, fls. 204/205), a primeira das quais será valorada como reincidência e demais como maus antecedentes propriamente ditos, conforme orientação pacífica na jurisprudência (STJ, HC 389.639/SP, j. em 27/04/2017); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os insitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias foram desfavoráveis, pois o crime foi praticado em escalada e concurso de pessoas, sendo que a primeira circunstância será considerada para qualificar o delito, enquanto a segunda o será para aumento da pena na primeira etapa de dosimetria, conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ (HC 398.013/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018); as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, presentes circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena mínima de 1/3, restando a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante de reincidência (art. 61, I, CP), que justifica o aumento da pena-base de 1/6. Ausentes outras circunstâncias legais, fixo a pena intermediária em 3 anos, 1 mês e 10 dias de

reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, há de se valorar a majorante prevista no art. 155, § 1º, CP, pois o furto foi praticado durante o repouso noturno, fato descrito na denúncia e corroborado pelas provas carreadas aos autos. Disso resulta aumento de 1/3 e pena definitiva em 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Quanto ao crime de resistência, na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presentes condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0001124-41.2016.8.26.0589, fls. 201/203, nº 1500453-19.2019.8.26.0530, fl. 205, e n.º 1500088-79.2019.8.26.0589, fls. 204/205), a primeira das quais será valorada como reincidência e demais como maus antecedentes propriamente ditos, conforme orientação pacífica na jurisprudência (STJ, HC 389.639/SP, j. em 27/04/2017); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, presentes circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena mínima de 1/6, restando a pena-base em 2 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante de reincidência (art. 61, I, CP), que justifica o aumento da pena-base de 1/6. Ausentes outras circunstâncias legais, fixo a pena intermediária em 2 meses e 21 dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não constato no caso concreto a existência de qualquer minorante ou majorante, o que conduz à consolidação da pena definitiva no mesmo patamar da pena intermediária.

Quanto ao crime de lesão corporal, na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico que a parte acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, tendo o dolo sido regular ao respectivo tipo; os antecedentes são desfavoráveis, já que presentes condenações criminais transitadas em julgado antes dos fatos em apreço neste processo (autos n.º 0001124-41.2016.8.26.0589, fls. 201/203, nº 1500453-19.2019.8.26.0530, fl. 205, e n.º 1500088-79.2019.8.26.0589, fls. 204/205), a primeira das quais será valorada como reincidência e demais como maus antecedentes propriamente ditos, conforme orientação pacífica na jurisprudência (STJ, HC 389.639/SP, j. em 27/04/2017); são desconhecidas passagens de relevo da conduta social do polo passivo em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao que consta, foram os ínsitos à respectiva figura delitiva e já são punidos pela própria previsão legislativa do crime; as circunstâncias revelam tão-somente a ocorrência do crime da forma como capitulado, não havendo desbordo aos limites objetivos do tipo; as consequências não extrapolaram aquelas que são próprias ao delito em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa de dosimetria.

Assim, na espécie, presentes circunstâncias judiciais negativas, aumento a pena mínima de 1/6, restando a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, constato a presença da agravante de reincidência (art. 61, I, CP), que justifica o aumento da pena-base de 1/6. Ausentes outras circunstâncias legais, fixo a pena intermediária em 4 meses e 2 dias de detenção.

Na terceira fase, há de se valorar a majorante prevista no art. 129, §12º, CP, pois trata-se de lesão corporal contra policial militar no exercício da função, fato descrito na denúncia e corroborado pelas provas carreadas aos autos. Disso resulta

aumento de 1/3 e pena definitiva de 5 meses e 12 dias de detenção.

As penas aplicadas à parte ré referentes aos delitos de resistência e lesão corporal, em concurso material, somam o total de 8 meses e 3 dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para cumprimento da pena de reclusão e semiaberto para o início de cumprimento de pena de detenção, porque se trata de parte reincidente.

Deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional da parte condenada. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012.

Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de substituir a pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspender sua execução (art. 77 do CP).

Em atenção ao art. 49, § 1º do mesmo Código, estabeleço a quantia de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato para cada dia-multa.

Como não houve na exordial pedido expresso de reparação de danos à vítima, não há que se falar na aplicação do art. 387, IV, CPP (STJ, AgRg no REsp 1622852/MT, j. em 07/03/2017).

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR RYAN HORACIO DE LIMA por incursão no art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação; e CARLOS AUGUSTO BERTOLOTTI SIQUEIRA por incursão no art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário indicado na fundamentação, e, por incursão nos arts. 329, caput, e §2º; e artigo 129, §12, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 8 meses e 3 dias de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Para os fins previstos no art. 316, parágrafo único, e 387, § 1º, CPP, consigno que as partes sentenciadas não poderão apelar em liberdade, dada a gravidade concreta do crime praticado, consoante fez-se consignar na fundamentação. Ademais, permanecem presentes as circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, conforme argumentação tecida em fls. 105/108 e ora incorporada. Assim, porquanto ainda verificados os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória à parte acusada. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado: (1) lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados; (2) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (3) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (4) expeça(m)-se guia(s) de recolhimento; e (5) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Comunique(m)-se eventual(is) ofendido(s) na forma do art. 201, §§ 2º e 3º, do CPP. Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) dativo(s) nos termos do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB.

Tendo em vista a norma do art. 110, §1º, do Código Penal, havendo trânsito em julgado ao Ministério Público, venham conclusos para verificação da possível ocorrência de prescrição retroativa.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO DE RECOMENDAÇÃO, se o caso, MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou como CARTA PRECATÓRIA, para tanto rogo ao(à) Exmo(a).

Sr(a). Dr(a). Juiz(íza) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que proceda à intimação do(a) réu(é) indicado(a), do inteiro teor da presente sentença, cientificando-o(a) de que o prazo para dela apelar é de 5 (cinco) dias; segue anexo o TERMO DE RECURSO/RENÚNCIA.

Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6º, das NSCGJ. Publique-se.
Intimem-se.

Sao Simao, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA